

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1190/2535

นาง สุชาดา วิทยาภรณ์ กับพวก	โจทก์
นาวาอากาศตรี หญิง ประอร มีสัจจิ	จำเลย
ผู้ขอรับชำระหนี้	จำเลย
นาย สุวิทย์ พรหม กิ่ง แก้ว เจ้าหนี้ ราย	
ที่ 25	
	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 797, มาตรา 904

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 94

บุคคลอื่นให้เงินลูกหนี้ยืม ลูกหนี้ออกเช็คให้ผู้ขอรับชำระหนี้ยึดถือไว้แทนผู้ให้ยืม ดังนี้ ไม่ทำให้เจ้าหนี้ผู้ขอรับชำระหนี้เป็นผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 904 แห่ง ป.พ.พ. ที่จะใช้สิทธิขอรับชำระหนี้โดยส่วนตัว เมื่อผู้ให้ยืมมิได้มอบอำนาจให้เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้แทน เจ้าหนี้จึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้รายนี้.

คดีสืบเนื่องมาจากนางสุชาดา วิทยาภรณ์ กับพวกเป็นโจทก์ฟ้องนาวาอากาศตรี หญิงประอร มีสัจจิ เป็นจำเลย ขอให้ล้มละลาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด นายสุวิทย์ พรหมกิ่งแก้วเจ้าหนี้รายที่ 25 ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามเช็คจำนวนเงิน 8,600,000บาท จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีท้ายคำขอรับชำระหนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ให้บรรดาเจ้าหนี้ ลูกหนี้ตรวจคำขอรับชำระหนี้ตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แล้ว ไม่มีผู้ใดโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้รายนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วเห็นควรให้นายสุวิขพรหมกิงแก้ว เจ้าหนี้รายที่ 25 ได้รับชำระหนี้ตามเช็คเป็นเงินจำนวน 8,600,000 บาทจากกองทรัพย์สินของนาวาอากาศตรีหญิงประอรมีสัจจี ตามมาตรา 130(8) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ได้ตามขอ

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของนายสุวิขพรหมกิงแก้ว เจ้าหนี้รายที่ 25 เสียทั้งสิ้นตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 106

ผู้ขอรับชำระหนี้อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

เจ้าหนี้รายที่ 25 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ปัญหาต้องวินิจฉัยในชั้นนี้มีว่า เจ้าหนี้รายที่ 25 ผู้ขอรับชำระหนี้มีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้รายนี้หรือไม่ เห็นว่า ทางสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ความว่าชาวญี่ปุ่นและชาวจังหวัดเชียงใหม่ให้เงินลูกหนี้ยืม ลูกหนี้ออกเช็คให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้แทนผู้ให้ยืม ฉะนั้นเจ้าหนี้จึงเป็นเพียงตัวแทนของผู้ให้ยืมเท่านั้น การที่ลูกหนี้ส่งจ่ายเช็คพิพาทให้แก่เจ้าหนี้ผู้ขอรับชำระหนี้ก็มีผลเพียงถือไว้แทนผู้ให้ยืม ไม่ทำให้เจ้าหนี้ผู้ขอรับชำระหนี้เป็นผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 904 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่จะใช้สิทธิขอรับชำระหนี้โดยส่วนตัว เมื่อผู้ให้ยืมมิได้มอบอำนาจให้เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้แทน เจ้าหนี้จึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้รายนี้ที่ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งและคำ

พิพากษายกคำร้องขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้มานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของ
เจ้าหนี้ผู้ขอรับชำระหนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รางฆาณูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>